Internes Anfechtungsgutachten Faltenwurf Polstermanufaktur

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Fürth 6 IN 326/26 · Sicht des Insolvenzverwalters

1 Ergebnis

Die 80.000 EUR an Mehrheitsgesellschafterin Gundula Schlötterer sind vorrangig nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO zu verfolgen. Die Sicherungsübereignung des Zuschneidetisches ist gesondert nach Nr. 1 zu prüfen. Die 35.000 EUR an die Kettengrund Bank betreffen die Entlastung der Bürgin, deren konkrete Haftungsverminderung zu ermitteln ist. Bei Leopold Haderlein sind eine wirtschaftlich darlehensgleiche Finanzierung über 4.800 EUR und gewöhnliche Reisekosten von 286,40 EUR auseinanderzuhalten. Sein Kleinbeteiligtenprivileg steht nach bisherigem Stand der Gesellschafterdarlehensanfechtung entgegen.

2 Voraussetzungen und Rechtshandlungen

Aktenstück 02 belegt Eingang des Eigenantrags am 17.08.2026 und Eröffnung am 01.10.2026. Dr. Ilja Fichtelmann ist bestellter Verwalter. Aktenstück 03 weist Gundula 60 %, Yara 33 % und Haderlein 7 % zu. Yara allein ist Geschäftsführerin. Ein unverbindlicher Entwurf zur Erhöhung Haderleins auf 15 % genügt nicht für eine Beteiligungsänderung. Registerstand und Vertretung zum Zeitpunkt jeder Leistung sichern.

2.1 Teilrückzahlung des Gesellschafterdarlehens

Der Vertrag vom 02.05.2024 (04) und der Kontoauszug (16) belegen Zufluss von 280.000 EUR am 06.05.2024. Aktenstücke 09 und 16 belegen freigegebene Auszahlung von 80.000 EUR am 30.06.2026. Sie liegt in der Jahresfrist und vermindert die frei verfügbare Masse. Die Tilgung einer nachrangigen Forderung ersetzt die fehlende freie Liquidität wirtschaftlich nicht. Der Verwendungszweck und die Darlehensabrede widerlegen einen bloßen Familienausgleich. § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO verlangt keine Zahlungsunfähigkeit und keine subjektiven Voraussetzungen. Die erlaubte vorzeitige Tilgung und ein etwaiges Sicherungsrecht schließen den Tatbestand nicht aus. Bei wirksamer, vorrangiger und anfechtungsfester Sicherung wäre die objektive Befriedigungsverschlechterung konkret zu würdigen. Gerade die Sicherheit ist hier selbst angreifbar. Die Bestellung liegt innerhalb der Zehnjahresfrist.

2.2 Sicherung des Zuschneidetisches

Aktenstück 05 vom 20.05.2024 identifiziert Textomat Z240, TM240-0424-17, samt fest montierter Steuerung und überlässt den Besitz der GmbH. Darlehen und Übereignung sind verschiedene Handlungen. Rechnung 06, Zahlung 16 und Nachricht der Lieferantin Demir vom 16.10.2026 (22) stützen Eigentumserwerb der GmbH vor Bestellung. § 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO greift bei wirksam erworbenem Sicherungseigentum, das einem Gesellschafterdarlehen eine Befriedigungsmöglichkeit zulasten freier Masse verschafft. Dinglicher Vollzug und Wert des Gegenstands bleiben zu belegen. Der Tausch der Steuerung am 22.07.2026 laut 22 ist kein Austausch der Maschine. Neue Steuerungsnummer ST-2607-308 und Maschinenfabriknummer auseinanderhalten. Prüfen, ob die neue Steuerung Bestandteil wurde oder selbstständig zuzuordnen ist. Servicefotos und Inventar sichern. Für die Rückgewähr gegebenenfalls Rückübertragung des konkret bezeichneten Sicherungseigentums verlangen, nicht Herausgabe einer bereits bei der Schuldnerin befindlichen Maschine. Absonderung nach § 51 Nr. 1 InsO und Einziehung/Verwertung nach § 166 InsO hängen am Bestand des Sicherungsrechts.

2.3 Bankrückführung und Bürgschaft

Aktenstück 10 begrenzt die Bürgschaft für FW-60 auf 60.000 EUR. Zahlung am 10.07.2026 an die Bank ist in 16 belegt, die Abrechnung vom 14.07. (12) reduziert die Kapitalinanspruchnahme von 52.000 auf 17.000 EUR, lässt Zinsen und Kosten offen. Die Schuldnerin zahlte aus eigenem Vermögen. Die Bank erhielt die Befriedigung, Gundula erlangte die wirtschaftliche Entlastung. § 135 Abs. 2 InsO ist innerhalb der Jahresfrist einschlägig. § 143 Abs. 3 InsO richtet die Erstattung gegen die Gesellschafterin im Umfang der Entlastung. Höchstbetrag, Resthaftung, Zinsen, Kosten und mögliche spätere Abrufe feststellen. 35.000 EUR sind bei linearer Entlastung die vorläufige Obergrenze dieses Vorgangs, nicht die gesamte Bürgschaft. Ein Anspruch gegen die Bank aus anderen Anfechtungstatbeständen bedürfte eigener Voraussetzungen. Keine doppelte Befriedigung für dieselbe Masseverkürzung.

2.4 Haderleins zwei Buchungen

Haderlein zahlte die Schaumstoffrechnung der GmbH von 4.800 EUR am 03.02.2026 privat. Umschlagnotiz 13, Rechnung 14 und Nachricht 21 belegen eine vereinbarte Rückzahlung nach Messeauftrag spätestens Ende April. Die tatsächliche Erstattung am 15.07.2026 (16) erfolgte getrennt. Die längere Überbrückung stützt eine darlehensgleiche Finanzierung. Bei 7 % und fehlender Geschäftsführung greift aber nach § 135 Abs. 4 in Verbindung mit § 39 Abs. 5 InsO das Kleinbeteiligtenprivileg. Auch die Befugnis zu gewöhnlichen Materialbestellungen macht ihn ohne Leitungsmacht nicht zum Geschäftsführer. Anders die 286,40 EUR für Reise am 07./08.07. mit Beleg am 09.07. und Erstattung am 15.07. (13, 15, 16). Der Beleg spricht für einen gewöhnlichen kurzfristigen Aufwendungsersatz. Es fehlt eine tragfähige Darlehensqualifikation. Eine Anfechtung nach allgemeinen Regeln bleibt jeweils getrennt prüfbar. Bisher fehlen die erforderlichen Tatsachen für einen belastbaren Antrag.

3 Zahlungsunfähigkeit und Benachteiligungsabsicht

Yaras Mail vom 19.06.2026 (08) dokumentiert die eigene Kriseneinschätzung, den Hotelabschlag von 154.700 EUR (16), weiter fällige Materialkosten und Löhne sowie eine nicht belegte Steuerstundung. Die zweite Bankverbindung fehlt. Der Auszug 16 ist eine Buchungsauswahl. Die Eröffnung wegen Zahlungsunfähigkeit beweist keine Zahlungsunfähigkeit an früheren Stichtagen. Für 30.06., 10.07. und 15.07. vollständige Fälligkeiten und Stundungen, beide Konten, real abrufbare Kreditlinie und Dreiwochenzuflüsse rekonstruieren. Für den 20.05.2024 liefert die Akte keinen Liquiditätsbefund. Die Feststellung ist für § 135 nicht Tatbestandsvoraussetzung, wäre für ergänzende §§ 130, 131 Abs. 1 Nr. 2 und 133 InsO aber wichtig.

Yara kannte Ende Juni den Druck der offenen Löhne und Steuern und gab trotz vorbehaltlicher Liquiditätsrechnung die Familienzahlung frei (08/09). Selektive vorzeitige Rückführung und separate Bankentlastung stützen eine gezielte Bevorzugung. Die Annahme, dass sie die spätere Nichtbefriedigung der übrigen Gläubiger in Kauf nahm, hängt an der Realisierbarkeit von Aufträgen, Hotelzuflüssen und Steuerstundung. Nicht jede Krisenzahlung belegt Vorsatz. Gundula erhielt die ausdrückliche Warnung 08 vor der Zahlung, kannte eigene Bürgschaft und erhielt Bankbestätigung 12 erst nach der Bankzahlung. Diese spätere Bestätigung belegt den Umfang, nicht rückwirkend den damaligen Wissensstand. Familienchat 23 und Rückzahlungswunsch 07 sind auf konkrete Informationen statt bloßer Nähe auszuwerten. § 138 InsO und die jeweiligen Vermutungen sind tatbestandsspezifisch zu prüfen. Bei Haderlein belegen weder die Materialbestellung noch fehlende Registervollmacht Kenntnis vom allgemeinen Liquiditätsstatus. § 133 Abs. 4 InsO ist für einen unmittelbar benachteiligenden entgeltlichen Vertrag mit Nahestehendem eigenständig zu prüfen, nicht auf jede Zahlung zu übertragen.

4 Rechtsfolge und Beweisplan

80.000 EUR an Gundula nach § 143 Abs. 1 InsO mit Gutschrift belegen. Für die Bankentlastung gesonderte Bezifferung nach § 143 Abs. 3 InsO und Nachweis der verbleibenden persönlichen Haftung. Für den Tisch konkret bezeichneten Antrag auf Rückübertragung vorbereiten. Keine pauschale Addition von 115.000 EUR ohne Prüfung der Bürgschaftsdifferenz. Ansprüche gegen Haderlein derzeit zurückstellen. Das Schreiben 19 unterscheidet die Vorgänge korrekt. Die gesetzte Frist am 30.10.2026 ist außergerichtlich.

Beweisangebote sind Kontoauszüge und Buchungen, Yara und Kessel für Freigabe und tatsächliche Verfügbarkeit, Aydin für Bürgschaft und Linienabrechnung sowie Demir und Servicetechniker für Maschinenidentität. Vor einem Zahlungsantrag Gutschrift und Inhaberschaft sichern. Prozesszinsen oder Verzugszinsen gesondert begründen. Bei Rückgewähr eine etwaige wiederauflebende Darlehensforderung nach § 144 InsO mit dem zutreffenden Nachrang behandeln. § 146 Abs. 1 InsO verweist auf regelmäßige Verjährung. Bei Kenntnis 2026 vorläufig 31.12.2029, nach Beleglage und Hemmung je Vorgang nachführen.

5 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 39, 51, 129–146, 166

• BGH, Urt. v. 06.05.2021, Az. IX ZR 72/20, Rn. 30–48, zu den subjektiven Merkmalen des § 133 InsO. Amtlicher Volltext